

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4272/2536

นาง นันทิกา วิทยุสินวัฒน์
บริษัท ไบ ซาอ่องอิว กี่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1600

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 33, มาตรา 41 (1)

การที่บิดาโจทก์เลิกประกอบกิจการส่วนตัวในการค้าขาย ไบซา ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทที่ตนจดทะเบียน ไว้ มา ประกอบกิจการ คำ ไบซา โดยใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ใน รูป ของ บริษัท จำเลยตลอดจน การใช้เครื่องหมายการค้า พิพาท กับ ไบซาของ บริษัท จำเลย ใน ลักษณะ ที่ แสดง ว่า บริษัท จำเลยเป็น เจ้าของ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวดังปรากฏ ที่ กล่องบรรจุ ไบซา นั้น ถือ ได้ ว่า บิดา โจทก์ได้ สละ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า พิพาท โดย ยอม ให้เป็น ทรัพย์สิน ของ บริษัท จำเลย แล้ว ตั้งแต่ ขณะ บิดา โจทก์เลิก ประกอบการค้า ไบซา เป็น การ ส่วนตัว มา ประกอบการค้าไบซา ใน รูป บริษัท จำเลย โดย มี ตน เป็น กรรมการผู้จัดการแม่ หลักฐาน การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า พิพาทจะ ปรากฏ ชื่อ บิดา โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวโดย บิดา โจทก์ ยัง มิได้ ไป จดทะเบียน โอน สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า นั้น ให้ จำเลย เพื่อ ให้ สมบูรณ์ ตาม มาตรา 33 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่ง ใช้บังคับ อยู่ ใน ขณะนั้น ก็ตาม แต่ ก็ ถือ ไม่ได้ ว่า บิดา โจทก์ ยังคง เป็น เจ้าของสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า พิพาท ต่อ ไปการ ที่ ปรากฏ ชื่อ บิดา โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าพิพาท ตาม หลัก

ฐาน การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้ามี ผล เพียง เท่ากับ บิดา โจทก์ เป็น ผู้ถือ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้าพิพาท ไว้ แทน จำเลย เท่านั้น เมื่อ ต่อมา บิดา โจทก์ ถึงแก่กรรม สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า พิพาท จึงไม่เป็น ทรัพย์สิน ยึด มรดก ที่ ตกทอด แก่ ทายาท การ ที่ ว.และ โจทก์ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ไป ขอ จด ทะเบียน ต่อ อายุเครื่องหมายการค้า พิพาท จึง มี ผล เป็น เพียง การ ถือ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า พิพาท ไว้แทน จำเลย เช่นเดียวกันเมื่อ จำเลย เป็น ผู้ มี สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า พิพาท และ ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว กับ สินค้า ไปซา ที่ จำเลย ผลิต ออก จำหน่าย ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ตลอดมาจนถึง ปัจจุบัน ทั้ง ไม่ ปรากฏ ว่า โจทก์ เคย ทำ การค้าขาย ไปซา โดย ใช้ เครื่องหมายการค้า พิพาท แต่ อย่างใดจำเลย จึง มี สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า พิพาท ดีกว่าโจทก์ และ ย่อม เป็น ผู้มีส่วนได้ เสีย ที่ จะ ร้อง ขอ ต่อ ศาล ให้ มี คำสั่ง เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้าพิพาท ที่ โจทก์ ยื่น จดทะเบียน ต่อ อายุ ดังกล่าว ได้ ตามมาตรา 41(1) แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเปี้ยนหรือเปี้ยนหรือเข้ากินหรือเข้ากิน แซ่อึ้ง นายเปี้ยนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปกาน้ำชาหรือกาปั้นและรูป มังกรโดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ในสินค้าจำพวก 42 สำหรับสินค้าไปซา และมีการต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทุก 10 ปี ตลอดมา ครั้งสุดท้ายโจทก์ยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปอีก 10 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไป จำเลย เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ขณะที่นายเปี้ยน และนางใช้ แซ่อึ้ง บิดามารดาโจทก์ยังมีชีวิต จำเลยประกอบกิจการค้าไปซาโดยใช้เครื่องหมายการค้ารูปกาน้ำชาและรูปมังกรหรือที่ประชาชนเรียกว่า

"กาปั้น"เมื่อนายเปียนและนางใช้ถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเปียนย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้านั้นกำกับสินค้าใบชาเพื่อนำออกจำหน่ายอีก แต่จำเลยเพิกเฉยและยังคงใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตลอดมา การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิต่อกองมรดกของนายเปียน ทำให้กองมรดกของนายเปียนได้รับความเสียหาย ขอให้ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปกาน้ำชาและรูปมังกรกำกับสินค้าใบชาเพื่อนำออกจำหน่ายกับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายอีกวันละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า นายเปียนบิดาโจทก์ได้ยกเครื่องหมายการค้าพิพาทให้เป็นทรัพย์สินของจำเลยตั้งแต่จำเลยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2494 เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทในกิจการใบชาของจำเลยโดยบิดาโจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยและบิดาโจทก์เลิกประกอบกิจการส่วนตัว ถือว่าบิดาโจทก์สละสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทแล้ว หลังจากนั้นจำเลยได้ครอบครองและใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าใบชาในกิจการของจำเลยโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่า 30 ปี จำเลยย่อมได้สิทธิหรือประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 โจทก์ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทประกอบกิจการค้าใด การที่โจทก์ยื่นขอต่ออายุการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิของจำเลยขอให้ยกฟ้องและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรุงเทพมหานครกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นจดทะเบียนต่ออายุการใช้เครื่องหมายการค้าไว้และมีคำสั่งว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทแต่เพียงผู้เดียว

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า นายเปียนบิดาโจทก์ไม่เคยสละหรือโอนหรือยกสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทให้แก่จำเลยเมื่อนายเปียนถึงแก่กรรม
เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของกองมรดกนายเปียนนางใช้ผู้จัดการมรดกนายเปียนได้ยื่นคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าพิพาทหลังจากนางใช้ถึงแก่กรรม
นายวิน ภาสะพงศ์ เป็นผู้จัดการมรดกแทนและได้ยื่นคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อรักษาสิทธิของกองมรดก ปัจจุบันโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกนายเปียน การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเนื่องจากนายเปียนและผู้จัดการมรดกอนุญาต
จำเลยไม่ได้กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าพิพาทโดยการครอบครอง ปัจจุบันโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกนายเปียนจึงมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้จำเลยเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
ตราค้าน้ำชาและรูปมังกรหรือที่ประชาชนเรียกว่าก้านแต่ผู้เดียว ให้เพิกถอน
ทะเบียนการต่ออายุการใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ทำไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่นายเปียนหรือเข้ากั้นเลิกประกอบกิจการส่วนตัวใน
การค้าขายใบชาซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทที่ตนจดทะเบียนไว้มาประกอบกิจการ
ค้าใบชาโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในรูปของบริษัทจำเลย ตลอดจนการใช้
เครื่องหมายการค้าพิพาทกับใบชาของบริษัทจำเลยในลักษณะที่แสดงว่าบริษัท จำเลย
เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดังปรากฏที่กล่องบรรจุใบชาวัตถุพยาน

หมาย ล.6 นั้น ถือได้ว่านายเปียนหรือเข้ากินได้สละสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท โดยยอมให้เป็นทรัพย์สินของบริษัทจำเลยแล้วตั้งแต่นั้นนายเปียนหรือเข้ากินเลิก ประกอบการค้าใบชาเป็นการส่วนตัวมาประกอบการค้าใบชาในรูปบริษัทจำเลยโดยมี ตนเป็นกรรมการผู้จัดการแม่หลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทตาม เอกสารหมาย ล.4 จะปรากฏชื่อนายเปียนหรือเข้ากินเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวโดยนายเปียนหรือเข้ากินยังมิได้ไปจดทะเบียนโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า นั้น ให้จำเลยเพื่อให้สมบูรณ์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก็ตาม แต่ก็ถือไม่ได้ว่านาย เปียนหรือเข้ากินยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทต่อไป การที่ ปรากฏชื่อนายเปียนหรือเข้ากิน เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทตามเอกสาร หมาย ล.4 มีผลเพียงเท่ากับนายเปียนหรือเข้ากินเป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า พิพาทไว้แทนจำเลยเท่านั้นเมื่อต่อมา พ.ศ. 2510 นายเปียนหรือเข้ากินถึงแก่กรรม สิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่เป็นทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดแก่ทายาทการที่ นายวิน ภาสะพงศ์ และโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกไปขอจดทะเบียนต่ออายุ เครื่องหมายการค้าพิพาทตามสำเนาคำขอต่ออายุทะเบียนและหนังสือคู่มือต่ออายุการ จดทะเบียนเอกสารหมายจ.4 และจ.5 ตามลำดับ จึงมีผลเป็นเพียงการถือสิทธิใน เครื่องหมายการค้าพิพาทไว้แทนจำเลยเช่นเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลย เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า ใบชาที่จำเลยผลิตออกจำหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ตลอดมาจนถึงปัจจุบันทั้งไม่ ปรากฏว่าโจทก์เคยทำการค้าขายใบชาโดยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทแต่อย่างใด จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์และยอมเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทที่โจทก์ยื่นจด ทะเบียนต่ออายุดังกล่าวได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพาทภายใน

(ประยูร มูลศาสตร์-นิเวศน์ คำผอง-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>